

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2476/2539

กรมสรรพากร  
นาง ฉวีวรรณ พรอร่าม กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 38, มาตรา 41, มาตรา 43

ป.วิ.พ. มาตรา 18, มาตรา 172

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 150, มาตรา 153

ตามหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่64/1หมู่ที่3แขวงบางแคเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครมีจำเลยและบุตรอีก2คนพักอาศัยอยู่ด้วยแต่จำเลยแจ้งย้ายออกเพียง2คนโดยแจ้งว่าย้ายเข้าบ้านเลขที่30หมู่ที่1ตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนแต่มิได้ย้ายบุตรทั้งสองไปด้วยและแทนที่จะย้ายเข้าที่บ้านเลขที่30หมู่ที่1ตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนกลับย้ายเข้าที่บ้านเลขที่22หมู่1ตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนคนละแห่งกันกับที่แจ้งย้ายเข้าและเพียงเดือนเศษก็แจ้งย้ายออกไปเข้าที่บ้านเลขที่21หมู่ที่4ตำบลท่าพักอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีแต่ก็มีได้ย้ายเข้าบ้านเลขที่ดังกล่าวตามที่ได้แจ้งไว้แต่อย่างไรแต่แสดงว่าการที่จำเลยแจ้งย้ายทะเบียนบ้านจากภูมิลำเนาเดิมที่กรุงเทพมหานครไปยังที่ต่าง ๆ ดังกล่าวก็เพียงเพื่อมิให้โจทก์ติดตามสืบหาที่อยู่ได้เท่านั้นโดยจำเลยไม่ได้เข้าพักอาศัยไม่ได้ย้ายบุตรไปด้วยพฤติการณ์ของจำเลยดังกล่าวถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาย้ายถิ่นที่อยู่และจงใจจะเปลี่ยนภูมิลำเนาแต่อย่างใดดังนั้นแม้จำเลยได้แจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านเลขที่ตามฟ้องซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้นก็จะถือว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้นหาได้ไม่ต้องถือว่าจำเลยมีภูมิลำเนาครั้งสุดท้ายอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานครศาลจังหวัดลำพูนจึงไม่มีอำนาจรับฟ้องคดีของโจทก์ไว้พิจารณา  
ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ.2483มาตรา150

---

โจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาให้เป็น  
บุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฟ้อง แต่ต่อมามีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว  
เพราะจำเลยทั้งสองไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจและมีคำสั่งใหม่เป็นไม่รับฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยทั้งสองมี  
ภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้นหรือไม่ข้อเท็จจริงได้ตามคำฟ้อง  
คำแถลงและฎีกาของโจทก์ว่าเดิมจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 64/1 หมู่ที่  
3แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จำเลยทั้งสองแจ้งการย้ายออกจาก  
บ้านเลขที่ดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2526โดยแจ้งว่าย้ายเข้าบ้านเลขที่ 30 หมู่ที่  
1 ตำบลท่าด้อมอำเภอบ้านนา จังหวัดลำพูน แต่จำเลยทั้งสองมิได้ย้ายเข้าบ้านเลขที่ 30  
หมู่ที่ 1 ตำบลท่าด้อม อำเภอบ้านนา จังหวัดลำพูนกลับย้ายเข้าบ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 1  
ตำบลท่าด้อม อำเภอบ้านนา จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2530 แจ้งว่า จะย้าย  
ไปเข้าที่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแพ อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี แต่  
จำเลยทั้งสองมิได้ย้ายเข้าตามที่แจ้งไว้แต่อย่างใด เห็นว่า ตามหลักฐานสำเนา  
ทะเบียนบ้านเลขที่ 64/1 หมู่ที่ 3แขวงบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ท้าย

อุทธรณ์ที่โจทก์อ้างถึงมีจำเลยทั้งสองและบุตรอีก 2 คน พักอาศัยอยู่ด้วยแต่จำเลยทั้งสองแจ้งย้ายออกเพียง 2 คนมิได้ย้ายบุตรทั้งสองไปด้วย และแทนที่จะย้ายเข้าที่บ้านเลขที่ 30 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน กลับย้ายเข้าที่บ้านเลขที่ 22 หมู่ 1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนคนละแห่งกันกับที่แจ้งย้ายเข้าและเพียงเดือนเศษก็แจ้งย้ายออกไปเข้าที่บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าพักอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี แต่ก็มีได้ย้ายเข้าบ้านเลขที่ดังกล่าวตามที่ได้แจ้งไว้แต่อย่างใด แสดงว่าการที่จำเลยทั้งสองแจ้งย้ายทะเบียนบ้านจากภูมิลำเนาเดิมที่กรุงเทพมหานครไปยังที่ต่าง ๆ ดังกล่าว ก็เพียงเพื่อมิให้โจทก์ติดตามสืบหาที่อยู่ได้เท่านั้น โดยจำเลยทั้งสองไม่ได้เข้าพักอาศัยไม่ได้ย้ายบุตรไปด้วย พฤติการณ์ของจำเลยทั้งสองดังกล่าวถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองมีเจตนาย้ายถิ่นที่อยู่และจงใจจะเปลี่ยนภูมิลำเนาแต่อย่างใด ดังนั้น แม้จำเลยทั้งสองได้แจ้งย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านเลขที่ตามฟ้องซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้นก็จะถือว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจของศาลชั้นต้นหาได้ไม่ กรณีเช่นนี้ต้องถือว่าจำเลยทั้งสองมีภูมิลำเนาครั้งสุดท้ายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ศาลชั้นต้นจึงไม่มีอำนาจรับฟ้องคดีของโจทก์ไว้พิจารณาตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 150 ได้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษายืน

(อร่าม หุตางกูร-สมาน เวทวินิจ-ไพศาล รามขางกูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ